

עין משפט
גור מצוה

לֹא א ב ג מ״י פ״א מהלכות זכ״יה ומתנה הלכה ט סמג עשין עג טוש״ע ח״מ סומן רעה סעף יא:

לֹד ד מ״י טס פ״ב ה׳ יד סמג טס טוש״ע ח״מ טס סעף כו ור׳ אלפס כ״ב פ״ג דף קפ״ד:
לֹד ה מ״י טס הלכה טו טוש״ע טס סעף כח ור׳ אלפס טס:

לֹח ד מ״י טס הלכה טז ופ״ד טס הלכה ח ופס״י מהלכות אבידה הלכה ח ופ״יז הלכה ח סמג טס וסומן עד טוש״ע ח״מ סומן רמג סעף כא וסומן רמג סעף ג וסומן רעה סעף כח ור׳ אלפס טס:

לֹח ד מ״י פ״ב מהלכות זכ״יה ומתנה הלכה טז סמג עשין עג טוש״ע ח״מ ס׳ רעה סעף כח:
כ ה ט מ״י פ״ב מהל׳ מוקי ממון הלכה ב סמג עשין סח טוש״ע ח״מ סומן תי סעף ו:

תורה אור השלם

- ↑ ובי ופתח איש בור או
- ↑ בי יברה איש בור ולא יכסנו ונפל שקמה שור או
- ↑ תמור: שמות כא לג

מוסף רש"י
עני מורי. עני אדוני (סנהדרין כו: מנחות יז.) עני מורי (מנחות אפר).

מט:

וְרַתְנִי וְזַבְתָּהּ. ואין מגיה הכרייתא אלא כלומר זכה מי שיש לו זכות: **מִשְׁכּוֹנֹנוּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל** ביד גר בו' מוציאין אותו מידו. ואפילו משכנו שלא בשעת הלוואתו ואפילו למ"ד צעל חוב

קונה משכון דע"כ אין לו אלא שעבוד עליו כיון שהיה יכול לפדותו הישראל ולסלקו צדמים: **והלִבְתָּא רִלְיָתִיה בחצר**. פ"ה דאמשכון קאי דאס אימיה צחצר קני אע"פ שאין עומד צדד שדהו וצריך לומר דאייירי צחצר המשתמרת דאי צחצר שאין משתמרת לא קנה אלא אם כן עומד צדד שדהו כדאיתא צפ"ק דצ"מ (דף יא. וסס.) ולמאי דצ"ד דאייירי כשהמשכון צחצר ובעל החצר אין כאן זה אינו כפי המסקנא של צ"מ ולר"י נראה דמעיקרא נמי הכי ס"ל דאייירי צחצר שאין משתמרת ולא קנה אלא אם כן עומד צדד שדהו וכן משמע נמי מבא זה והחזיק צה אם כן לא היתה משתמרת אצל זה והא דקאמר והלכתא דליתיה צחצר אבעל חצר קאי כלומר שינויא דשנינן שינויא הוא: **החופר בור ברה"י** ופתחו צרה"ר. כללא דמילתא

בכל הך שמעתתא צור צתר פתחו אולינן דנחשב הצור כאליו הוא צמקוס שהפתח שס:

ברה"ר ופתחו צרה"י. פירש בקונט' והפקיר רשותו וה"ה אם מתחילה סמכיה לרה"ר ולא הולרך לפרש בהפקיר רשותו אלא משום דמשמע ליה ליטנא דפתחו לרה"י צחמנע רה"י כדמוכח בגמרא דקתני צרה"ר ופתחו לרה"י פטור דמוקי שלא הפקיר לא רשותו ולא צורו ומעיקרא ס"ד כשהפקיר רשותו ולא וסיינו משום דמשמע ליה ופתחו לרה"י צחמנע רה"י: **ברה"י** ופתחו צרה"י אחר. פ"ה שהפקיר רשותו אולם שפי הצור צמוכה אין נראה שר"ל שפתחו לרה"י של אדם אחר וצא אותו אדם והפקיר רשותו שלא היה לו לומר אותה צלשון נקבה אלא משמע שרואה לפרש הכל צרשות עגמו ולשון אחר אינו מיוצג לפירוש זה ואין להקשות אמאי אנטריך למתני צרה"י ופתחו לרה"י אחר ה"ל למימרה החופר צור צרה"י ותו לא דאגב אחריני נקט הכי ופירש לנו שהצור והפתח הכל עושה צרשותו ור"י מפרש צרה"י ופתחו לרה"י אחר דהיינו שחפר צור צרשות עגמו ופתחו לרשות חצירו ואנטריך דלא תימא פתחו לרה"ר הוא דחייב דשכיחי רצים (א) ומוקי אצל צרה"י דליכא למיחש אלא לנוק יחידיו פטור וכה"ג תניא בהגניח (לעיל לב:) גבי המצקע ולפי פ"י ר"י קשה למה הוא חייב צמקי צעל חצר אם נפל

שורו לצור כיון שהחופר משלם נזקי החצר * על צעל חצר למלווייה: **ת"ר** החופר בור ברה"י ופתחו צרה"ר. וי"ס שכתוב צהן צרה"ר ופתחו לרה"ר והכי מתניא בתוספתא (פ"ו) וק"ק דה"ל למימר החופר צור צרה"ר אצל אין להקפיד משום דקאי אהנך דמתניתין דאייירי שהפתח צרשות אחרת אנטריך לאשמועינן דאייירי צאותו ענין שהצור והפתח צמקוס אחד צרשות הרצים:

ע"ה חברייה לא ב"ש. * במכלתין אמרינן מכאן שאין עושין מן הדין אצל צש"ס שלנו אין סובר כן כדפרישית צריש המסכת (דף ג. צ.) (ס.) [עין חוס' לעיל ד': ד"ה ועדים]:

אחר וכסהו וצא אחר וגילוהו: **צאה** לו. שאין לו חלק צו אלא שכרהו או שפתחו דהיינו צרשות הרצים שאין הקרקע שלו: צעל

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

לרצה ודאי. ע"כ מוקי למילתיה כתנאי דהוא אמר חייב והא דתני פטור לא מצי מוקי ליה כוומיה וע"כ הכי מתרך אגא דאמרי כתנא דמחייב: **אלא לרצ חסדא מי לימא**. מי מיציעיל ליה לאוקמיה מילתא צפלוגמא כתנאי ולמימר אגא דאמרי כתנא דפטור או מצי לתרוצי האי דתנא חייב צמילתא אחריתי דלא תקשי ליה: **לא קשיא**. כלומר אמר לך רצ חסדא תרוייבו תנאי כוומי קיימי דצדמי ולדות פטור והא דתניא חייב צשצח אלא קשיא. כלומר אמר לך רצ חסדא תרוייבו תנאי כוומי קיימי דצדמי והכי הוא מת וזכה זה מן ההפקר. אבל רצה לא מצי לתרוצי מידי דהא איהו אמר אשה זכתה צחלק צעלה מן ההפקר הואיל והיא היתה מעוצבת ומחזוקת צהן צשעת מימה ואמאי פטור משצח ולדות דמי ולדות ידיה נינהו: **מאי אריא לאחר מיסא**. הגר דתני חייב ליתן לה חלקה: **מחייס**. דגר: **נמי**. חייב ליתן לה חלקה: **לאחר מיסא**. הגר: **כוליה**. דזכא צחלק צצח ולדות של צעלה: **אמרי**. א"כ קשיא לרצ חסדא דמשצח ולדות המגיע חציו צחי הגר לגר וקאמר ר"ש דכשמת והיא מעוצרת וזכתה היא צחלקו נשמע דוכתה נמי צדמי ולדות דצעלה דמאי שגא דמי ולדות משצח ולדות: **ומיר"ש**. דאשמעינן דזכתה צחלקו נשמע נמי לרבנן דזכתה צכולן רבנן לא פליגי אלא צמחייס אצל צוכיה דמיתה לא פליגי רבנן ור"ש: **אמרי**. לא דמו דמי ולדות לשצח ולדות: **שצח ולדות**. לר"ש דשייכא צכו מחייס צפלגא כי מייית זכייא צכולהו: **צשטרוס של גר**. ששיצד לו ישראל אחר קרקעותיו: **מסו**. לקנות את הנייר: **ושטרא נמי** **לא קני**. ואי אמת ישראל אחר והחזיק צה לצור על פי צלוותו קנייה: **עני מורי**. עני אדוני: **וכי לצור על פי צלוותו** קנייה: **פי צלוותו**. דליהוי דעמיה אשטרא מעיקרא (א) (ולאו דעמיה אחרעא): **פקע ליה שעצוריה**. וקס ליה צרשותי דמריה: **דליטיס**. שאין המלוה צעיר: **והלפתא**. הא דאמרנין זה קנה את השאר: **צעליסי**. למשכון צחצירו של מלוה צשעת מימתה הגר אצל אימיה למשכון צחצירו קני ליה חצירו: **מתנאי** **ופסחו לרה"ר**. וכ"ש אם חפר צרה"ר ופתחו לרשות הרצים. ולא תימא דוקא חופר צרשותיה דהוה ליה צור דאית ליה צעליס אצל חפר צרה"ר פטור דהא תני סיפא [ג:] החופר צור צרה"ר ונפל לתוכו כו': **צרה"ר ופתחו לרה"י**. דהוה ליה צור צרה"י והפקיר רשותו דלא מצי למימר מאי צעית צרשותי ונפל דרך פיו לתוכו: **חייב**

דקסצר חיובא דצור צין צרשות הרצים צין צרשות היחיד היא וצנצד שיפקיר רשותו: **צרשות היחיד ופתחו לרשות היחיד**. אף על גב דאין כאן צד רשות הרצים: **חייב**. וצנצד אם הפקיר רשותו אותה שפי הצור לתוכה: **גב' ופתחו לרשות הרצים**. כיון שהתקלה צרשות הרצים הוה ליה כמי שחפרו צרה"ר: **וזה צור כו'**. לקמיה [ג.] מפרש מאי זהו: **ספס** לא גרסינן: **כ"ע** **לא פליגי דמחייב**. ור"ע מודה ליה לרצי ישמעאל צצור צרשות הרצים דהוא אמור בתורה אצל רצי ישמעאל לא מודי ליה לרצי עקיציא צצור צרשותו דקסצר כי אפקרנא לך רשותי לאו לאחיובי אגא צהיקא אפקרמיה: **אם על פוסא**. שחפרו צעל

מסורת הש"ס

ג) ג' רש"י מי לימא תנאי היא ל"ק כאן צדמי ולדות כאן צשצח ולדות ואצ"א הא והא צשצח ולדות ול"ק הא רבנן הא רשבי"ג אי רשבי"ג מאי ארי' כי לאחר מימה כולי' לשצח אחרנא הא והא צשצח ולדות הא רשבי"ג הא והא רבנן ואצ"א הא והא רשבי"ג הא והא רשבי"ג ל"ק הא רבנן הא רשבי"ג ואצ"א הא הא והא רשבי"ג כאן צשצח ולדות כאן צדמי ולדות אי רשבי"ג מאי ארי' כי לאחר מימה כולי' אמרי משצח ולדות לישמע לכל' וכן הניה מה"י שגמא עכ"ל. (א) [עין תוספות צ"ב גז. ד"ה דעמא], (א) [סנהדרין כו: מנחות יז. פסא], (ד) [לקמן ג. נא], (ח) ס"א [ג"י, ט] [ד"ה הימ', (י) [ג"ל צמילתא], (ז) [ד"ה ונא],

הגהות הב"ח

(א) 'תוס' ד"ה צרי' וכו' דשכיחי רצים ומחזקי אצל:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ברה"י וכו' על בעל חצר לשלווייה. עין לעיל דף כט ע"א תוספות ד"ה פליגי ודף מח ע"א תוספות ד"ה אט"ג:

רבינו חננאל

לימא כתנאי, בת ישראל שניסת לגר ונתעברה, חבל בה בחיי הגר נותן דמי ולדות לגר. לאחר מיתת הגר, תני חדא חייב וחנניא אידיך פטור. הא דחנניא פטור ודאי חולק על רבה דהא הוא דאמ' אחרי מיתת הגר ולדות לה לעצמה והכא קתני פטור, לרב חיסדא נמי דאמי' איתיה לבצל זכי ליה רחמנא הא הכא ליתיה לבצל וקתני חייב החובל. ופרקינן לא קשיא הא דקתני פטור פטור מדמי ולדות, והך דקתני חייב בשבח ולדות. ואסיקנא בהאי הא דבעא רב יבא סבא מרב נחמן המחזיק בשטרותיו של גר, לא איפשיטה. אמר רבא משכונו של ישראל ביד הגר ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק במשכון מוציאין אותו מידו. מאי טעמ', כיון דמת גר פקע שעבודיה. אבל משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו, זה קנה כנגד מעותיו, והמחזיק בו קנה השאר. והני מילי דליתיה המשכון של גר בבית הנושה בו, אבל אם הוא בביתו קנה לו ביתו. והילכתא דליתנהו המשכון, אבל איתיה למשכון בחצר המלוה קנאו, ואע"פ שאינו המלוה בחצרו חצרו המשתמרת קונה לו שלא מדעתו בחצרו.